

물품·공사가 혼재된 계약 청구 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ⚙️본부 제 1 발전소 ⚫️부는 원자로·터빈의 기계·전기·계측설비관리업무를 담당하고 있다.
- 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품,용역,공사가 혼재된 계약의 집행), 사규 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면,
 - “계약담당공무원은 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 다음의 사항을 고려하여 일괄 또는 분리발주 여부를 검토하여야 한다.
 1. 물품·용역·공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성
 2. 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」등 공사 관련 법령의 준수 여부
 3. 계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향
 4. 하자 등 책임구분의 용이성
 5. 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한효과”라고 되어 있고,
 - “공사 또는 용역에 소요되는 물자는 공사계약 또는 용역계약과 분리하여 조달함을 원칙으로 한다. 다만, 성능보장, 하자책임의 구분 등이 곤란하여 공사계약 또는 용역계약과 함께 일괄하여 발주함이 유리하다고 인정되는 경우에는 예외로 한다”고 되어 있으며,

지 적 내 용(계속)

- 圖처는 *번의 공문을 통해 물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항을 알려주었으며, 물품, 용역, 공사 분리발주 불가사유 검토를 철저히 하기 위하여 ‘물품(용역,공사) 일괄발주 검토서’ 양식을 배부하여 계약요청 시 직무권한에 따른 수기결재본을 첨부하도록 안내하였다.
- 그러나, 圖처가 ‘물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항 재알림’(20++. 10.) 공문을 배부한 이후부터 체결된 계약 건을 점검한 결과,
 - 일부 계약건은 ‘물품(용역, 공사) 일괄발주 검토서’를 첨부하지 않고 계약요청을 하였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 본 건의 최초 계약청구가 圖처의 알림 공문 발송일 이전에 이루어졌으나, 입찰평가 및 계약 과정에서 일부 수정사항이 발생되어 다시 계약요청함에 따라 변경된 절차를 인지하지 못했다는 의견을 제시하면서 감사의견을 수용하였다.

조 치 할 사 항

♣**본부장**은 물품·용역·공사가 혼재된 계약요청 시 ‘물품(용역, 공사) 일괄발주 검토서’를 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제 1. 발전소(●부)
관련부서	